

Informativo comentado: Informativo 1204-STF (*RESUMIDO*)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIÁRIO

A ordem de classificação no concurso de ingresso na magistratura é critério de desempate que prevalece (vem antes) em relação ao critério da idade na apuração da lista de antiguidade entre magistrados

Só interessa para magistratura estadual

ODS 16

Caso concreto: a Lei Orgânica do Poder Judiciário de Tocantins previa os critérios de desempate para a antiguidade dos magistrados. Em 2016, o STF decidiu que tempo de serviço público no Estado e tempo de serviço público em geral não eram critérios válidos (são inconstitucionais). Com isso, sobraram os seguintes critérios de desempate: i) tempo de serviço na entrância; ii) tempo de serviço como magistrado; e iii) idade.

Ao julgar embargos de declaração, o STF afirmou que existe um outro critério que vem antes da idade: a classificação no concurso de ingresso, previsto no art. 93, I, da CF.

Assim, quando dois magistrados estão empatados tanto no tempo de serviço na entrância quanto no tempo de serviço como magistrado, o desempate não deve ser feito pela idade, mas sim pela posição que cada um obteve no certame. A posição no concurso vem antes da idade como critério de desempate.

O fundamento é o próprio art. 93, I, da CF/88, que determina que as nomeações obedçam à ordem de classificação no concurso.

A ordem correta de critérios de desempate na promoção por antiguidade na magistratura estadual passou a ser: 1) tempo de serviço na entrância; 2) tempo de serviço como magistrado; 3) ordem de classificação no concurso de ingresso; e 4) idade.

A antiguidade entre magistrados deve ser aferida, em regra, pelo tempo de efetivo exercício no cargo e, no caso de posse na mesma data, pela ordem de classificação no concurso de ingresso (art. 93, I, CF/88).

STF. Plenário. ADI 4.462 ED/TO, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 05/02/2026 (Info 1204).

DIREITO ADMINISTRATIVO

SERVIDORES PÚBLICOS

Os valores que excedem o teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, CF) devem ser excluídos da base de cálculo da pensão por morte regida pelas regras da EC 41/2003

Tese fixada: O valor correspondente aos proventos ou à remuneração do instituidor da pensão por morte, para os fins do art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve considerar apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado, excluídos os valores que excedam o teto ou subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição, posto que sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios.

Exemplo: João, servidor público, tinha remuneração bruta de R\$ 60.000,00, valor que ultrapassava o teto constitucional, na época fixado em R\$ 44.000,00 (art. 37, XI, da CF). Embora a remuneração fosse R\$ 60.000,00 no papel, ele recebia apenas R\$ 44.000,00, pois o excedente era cortado pelo 'abate-teto'. O cálculo do art. 40, § 7º da CF (na redação da EC 41/2003) deveria considerar o valor efetivamente pago (R\$ 44.000,00) e não o valor total.

STF. Plenário. ARE 1.314.490/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 09/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.167) (Info 1204).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A dupla responsabilização por crime eleitoral e ato de improbidade administrativa não configura bis in idem, ressalvada a comunicabilidade entre as instâncias comum e especial na hipótese de reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria pela Justiça Eleitoral

Importante!!!

ODS16

Caso hipotético: João, vereador, recebeu dinheiro de uma empreiteira para custear sua campanha de reeleição. A quantia, contudo, não foi declarada à Justiça Eleitoral, caracterizando o chamado 'caixa dois'. Havia suspeitas de que a doação estivesse vinculada a favorecimentos da empresa em negócios com a Prefeitura, intermediados por João. Diante disso, o Ministério Público estadual instaurou inquérito civil para apurar enriquecimento ilícito e obteve autorização judicial para quebrar os sigilos bancário e fiscal de João, diante de indícios de improbidade administrativa. João recorreu alegando dois argumentos: i) não poderia ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato (tanto pelo crime eleitoral quanto por improbidade administrativa), pois isso configuraria bis in idem; ii) o caso deveria tramitar na Justiça Eleitoral, e não na Justiça Comum, já que os fatos envolviam irregularidade em prestação de contas de campanha.

O STF rejeitou os argumentos e fixou a seguinte tese em repercussão geral:

(I) É possível a dupla responsabilização por crime eleitoral 'caixa dois' (art. 350 do Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992), pois a independência de instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa;

(II) Reconhecida, na instância eleitoral, a inexistência do fato ou negativa de autoria do réu, a decisão repercute na seara administrativa;

(III) Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral.

STF. Plenário. ARE 1.428.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.260) (Info 1204).

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A HONRA

É constitucional o aumento de pena previsto no art. 141, II, do Código Penal para crimes contra a honra praticados contra funcionário público, em razão de suas funções

Importante!!!

ODS 10 E 16

Caso concreto: determinado partido político ajuizou ação pedindo a declaração de inconstitucionalidade do art. 141, II, do Código Penal, que aumenta em um terço as penas dos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) quando praticados contra funcionário público em razão de suas funções. O partido argumentava que a norma violava a liberdade de expressão, o pluralismo político e o princípio da isonomia. O STF rejeitou o pedido.

É constitucional o aumento de pena de um terço previsto no art. 141, II, do Código Penal para crimes contra a honra praticados contra funcionário público em razão de suas funções.

A majorante não viola a liberdade de expressão porque:

- i) a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não protege a prática de crimes contra a honra;**
- ii) a norma não pune a crítica legítima ao poder público, mas a conduta que já ultrapassou o limite da liberdade de expressão e configurou um ilícito penal; e**
- iii) o aumento de pena se justifica pela maior lesividade da conduta, que, além de atingir a honra individual do servidor, afeta a dignidade e a credibilidade da função pública perante toda a coletividade. A incidência da majorante exige nexo causal entre a ofensa e o exercício funcional.**

STF. Plenário. ADPF 338/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 02/02/2026 (Info 1204).